

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----***-----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số HĐ: 1902/INNOTEL-ASTI

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hợp đồng mua bán này (“Hợp đồng”) được lập vào ngày tháng năm 2024, bởi và giữa:

BÊN A (Bên mua) : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỬ ASTI HÀ NỘI

Địa chỉ : Lô số 37 khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế : 2500265054

Điện thoại/ Fax : +84 24.3.818.2880

Đại diện bởi : Ông Takami Michio

Chức vụ : Tổng giám đốc

và

BÊN B (Bên bán) : CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : 55/31 Đường Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại/Fax : + (84 028) 38621119 Fax: + (84 028) 38630366

Mã số thuế : 0304195505

Số tài khoản : 17058209

Tại ngân hàng : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB) – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Đại diện bởi : Ông HUỖNH THANH HẢI

Chức vụ : Giám đốc

Bên A và Bên B sau đây gọi riêng là “**Bên**” và gọi chung là “**Các Bên**”.

Sau khi thảo luận, Các Bên cùng thống nhất ký kết và thực hiện Hợp đồng với các điều khoản sau đây:

Điều 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên B cung cấp và Bên A đồng ý mua quyền sử dụng phần mềm được nêu tại Điều 2 trong Hợp đồng này. Thời hạn quyền sử dụng phần mềm tính từ ngày kích hoạt trên hệ thống hãng.

Điều 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá trị Hợp đồng:

STT	Mô tả	SL	Đơn Giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Phần mềm Software license Endpoint Protection, Subscription License with Support, 100-499 Devices, 1Y	130	336.000	43.680.000
Tổng chưa có VAT				43.680.000
VAT 0%				x
Tổng bao gồm VAT				43.680.000

Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng.

Giá Trị Hợp Đồng là giá trọn gói, phần mềm không chịu thuế giá trị gia tăng. Trong trường hợp mức thuế suất thuế giá trị gia tăng có sự điều chỉnh theo quy định pháp luật, các Bên đồng ý rằng Giá trị Hợp đồng sẽ mặc nhiên được điều chỉnh tương ứng và Bên A sẽ phải chịu phần giá trị tăng thêm (nếu có).

2. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng Đồng Việt Nam dưới hình thức chuyển khoản và được thực hiện theo các đợt sau:

- Thanh toán 100% giá trị Hợp Đồng tương ứng với **43.680.000 đồng** trong vòng 30 (ba mươi ngày) ngày kể từ ngày giao hàng hóa và hóa đơn tài chính.

Hồ sơ thanh toán gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán cho 100% giá trị Hợp Đồng.
- Hóa đơn tài chính

3. Thông tin xuất hóa đơn

Bên B sẽ gửi hóa đơn điện tử đến địa chỉ email của Bên A như sau: h-dung@astihn.com

Điều 3: ĐIỀU KHOẢN GIAO NHẬN

Quyền sử dụng phần mềm (E- license) sẽ được cấp trực tiếp tới email của Bên A là h-dung@astihn.com trong vòng 10 ngày (làm việc) kể từ ngày ký Hợp đồng.

Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

1. Trách nhiệm của Bên A

- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B bàn giao quyền sử dụng phần mềm.
- Thanh toán kịp thời và đúng hạn cho bên B, cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác được quy định trong Hợp đồng

2. Trách nhiệm của Bên B

- Cung cấp quyền sử dụng phần mềm đúng theo quy định của hợp đồng, cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác được quy định trong Hợp đồng
- Cung cấp Hóa đơn tài chính hợp lệ cho Bên A.
- Đảm bảo việc thực hiện hợp đồng đúng thời gian quy định tại Hợp Đồng này.

Điều 5: BẤT KHẢ KHÁNG

1. “Bất khả kháng” có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã khắc phục mọi biện pháp cần thiết nhưng một trong các Bên không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà sản xuất thiếu nguyên liệu, bạo loạn, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc gia, dịch họa, tình trạng rối loạn công cộng, tẩy chay, trừng phạt, cấm vận, tắc nghẽn hay gián đoạn giao thông hoặc các công trình công cộng khác, bệnh dịch, hỏa hoạn, lụt lội, động đất, bão, sóng thần hay các thiên tai khác;
2. Bất kể hoàn cảnh nào được quy định khác đi trong Hợp Đồng này, trì hoãn hoặc không thực hiện nhiệm vụ của bất kỳ Bên nào sẽ không được xem là vi phạm Hợp Đồng này nếu việc trì hoãn hoặc không thực hiện đó trực tiếp hoặc gián tiếp do sự kiện bất khả kháng gây ra luôn luôn với điều kiện là Bên gặp sự cố phải thông báo bằng văn bản cho Bên khác về sự kiện đó trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi sự kiện này xảy ra.
3. Trường hợp sự kiện bất khả kháng kéo dài quá 60 ngày thì mỗi Bên có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng bằng cách gửi thông báo cho Bên kia bằng văn bản.

Điều 6: TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM

Người đại diện cho Bên B ký kết Hợp Đồng này, theo đây tuyên bố và bảo đảm:

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG được nêu tại Hợp đồng này là đơn vị được thành lập, tổ chức và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam.

- Quyền sử dụng phần mềm mua bán nêu tại Điều 1 được tự do giao dịch, không có bất kỳ hạn chế về quyền sở hữu hay tranh chấp nào đối với bên thứ ba.
- Người đại diện ký hợp đồng của Bên B là người có đầy đủ năng lực, thẩm quyền để đại diện cho Bên B.
- Việc ký kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, cưỡng ép hay nhầm lẫn.

Người đại diện cho Bên A ký kết hợp đồng này, theo đây tuyên bố và bảo đảm:

- **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỬ ASTI HÀ NỘI**, trụ sở tại Lô số 37 khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, là pháp nhân được thành lập, tổ chức, hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam, có đầy đủ năng lực, quyền và quyền hạn để giao kết Hợp Đồng này cũng như thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này.
- Người đại diện của Bên A để ký kết Hợp Đồng này là người có đầy đủ năng lực, thẩm quyền để đại diện
- Việc ký kết Hợp Đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, cưỡng ép hay nhầm lẫn.

Điều 7: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Các trường hợp phạt vi phạm Hợp Đồng:

- Trong trường hợp Bên B thực hiện hợp đồng không đúng theo thời gian đã thỏa thuận, ngoại trừ việc chậm trễ do trường hợp bất khả kháng, Bên B sẽ chịu phạt vi phạm với mức phạt 0.1%/ngày tính trên tổng giá trị hợp đồng trễ hạn tính từ ngày đến hạn giao hàng cho đến ngày thực tế giao hàng. Tổng các mức phạt không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm.
- Trong trường hợp chậm thanh toán, Bên A chịu phạt vi phạm 0.1%/ngày tính trên tổng giá trị của các hàng hóa thanh toán trễ hạn tính từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày thực tế thanh toán. Tổng các mức phạt không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm.
- Trong trường hợp Bên A chậm thanh toán quá 07 ngày so với thời gian quy định, thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng, theo đó Bên A phải thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng và Bên A chịu phạt 8% giá trị hợp đồng.

2. Việc thanh toán khoản phạt vi phạm Hợp Đồng được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày Bên bị vi phạm gửi thông báo bằng văn bản cho Bên vi phạm.

3. Hình thức phạt vi phạm quy định tại Điều 7.1 trên đây không thay thế hay loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm Hợp Đồng gây ra của Bên vi phạm cho Bên kia.

Điều 8: ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT THÔNG TIN

- Các Bên thừa nhận rằng mỗi bên đều có thể tiết lộ Thông tin Bảo mật cho bên kia trong suốt thời gian của Hợp đồng này. Các Bên đồng ý bảo mật nghiêm ngặt Thông tin Bảo mật và không được phép sao chép hay tiết lộ bất kỳ Thông tin Bảo mật nào cho bất kỳ một bên thứ ba nào. Tuy nhiên, bất kể quy định trên, Bên A có quyền tiết lộ những Thông tin Bảo mật cho Công ty mẹ, những công ty liên quan và/hoặc liên kết của Bên A.
- “Thông tin Bảo mật” có nghĩa là bất kỳ thông tin bảo mật hoặc bí mật thương mại nào do một bên tiết lộ cho bên kia, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng, cũng như danh sách khách hàng, kế hoạch quảng cáo và sản phẩm, công nghệ, các hệ thống, quy trình kinh doanh, và bất kỳ thông tin khác về tài chính, bán hàng, quảng cáo hoặc kinh doanh mà không phải: (1) thông tin đã được phổ biến trong các tài liệu đã được phát hành rộng rãi hoặc phổ biến khác ra công cộng; (2) thông tin nhận được hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật; (3) thông tin biết được một cách hợp pháp trước khi được bên kia tiết lộ; hay (4) bên nhận thông tin phát triển thông tin một cách độc lập.
- Mỗi bên cam kết bảo mật Thông tin Bảo mật của bên kia giống như bảo mật Thông tin Bảo mật của chính mình; và khi có yêu cầu của bên kia thì khi Hợp đồng chấm dứt hay hết hiệu lực phải hủy hoặc hoàn trả lại tất cả Thông tin Bảo mật.

Điều 9: BẢN QUYỀN

1. Quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, quyền nhân thân, quyền đối với thiết kế, bí quyết kỹ thuật, thông tin bí mật, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và các sở hữu công nghiệp khác, dù đã được đăng ký hay chưa, gắn liền với hàng hóa được cấp cho Bên A theo quy định tại Hợp đồng này, tại mọi thời điểm, đều thuộc quyền sở hữu của Bên B hoặc của chủ sở hữu cấp quyền cho Bên B tùy từng trường hợp, và Bên A chỉ được sử dụng các hàng hóa này theo đúng phạm vi và nội dung quy định tại Hợp đồng này..
2. Nếu Bên A nhận biết được về bất kỳ vi phạm nào về sở hữu trí tuệ hoặc cạnh tranh không lành mạnh đối với hàng hóa được cấp theo Hợp đồng này, Bên A phải thông báo cho Bên B và, trong phạm vi khả năng của Bên A, cùng hợp tác với Bên B để chấm dứt hành vi xâm phạm đó.
3. Bên A phải bồi thường cho Bên B đối với mọi tổn thất, thiệt hại và chi phí mà Bên B phải gánh chịu hoặc phát sinh cho Bên B liên quan đến bất kỳ khiếu kiện nào đối với việc xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào mà tổ chức có thẩm quyền phán quyết xác định là do lỗi của Bên A.
4. Bên B phải thông báo với Bên A ngay lập tức tại bất cứ giai đoạn nào, nếu rõ ràng là, các sản phẩm, dịch vụ có bản quyền được sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ có thể vi phạm các quyền (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) của bất cứ bên nào.
5. Bên B phải bồi thường cho Bên A đối với mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn mà Bên A phải gánh chịu hoặc phát sinh cho Bên A liên quan đến bất kỳ khiếu kiện nào đối với việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các hạng mục do Bên B cung cấp trong hợp đồng này.

Điều 10: CÁC THOA THUẬN KHÁC:

1. Hợp đồng này đã được hai bên đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận.
2. Các sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này phải được thống nhất giữa hai bên, được lập thành văn bản và do đại diện có thẩm quyền của hai bên ký kết.
3. Không bên nào được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Bên vi phạm sẽ bị phạt 8% và bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh do việc chấm dứt này gây ra. Nếu Bên B vi phạm thì Bên B phải hoàn lại số tiền thanh toán đợt 1 cho Bên A sau khi trừ đi các công việc đã được thực hiện, nếu Bên A vi phạm thì Bên A sẽ không được hoàn lại số tiền đã thanh toán.
4. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị vô hiệu hoặc không thể thi hành, hiệu lực và việc thi hành các điều khoản khác của Hợp đồng này vẫn được giữ nguyên và không bị ảnh hưởng. Các tiêu đề của mỗi mục trong Hợp đồng này chỉ để dễ tham khảo và không ảnh hưởng đối với việc giải thích hoặc cấu trúc của hợp đồng. Chữ viết in hoa có cùng nghĩa với các chữ viết in thường.
5. Hợp đồng này được điều chỉnh theo pháp luật của Việt Nam.
6. Hai bên chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện Hợp đồng này. Nếu có mâu thuẫn hoặc tranh chấp phát sinh, hai bên phải thông báo kịp thời bằng văn bản và tích cực cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trường hợp hai bên không tự giải quyết được trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm một bên gửi thông báo bằng văn bản đầu tiên, hai bên sẽ đưa vụ việc đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định có giá trị cuối cùng và bắt buộc đối với hai bên. Các chi phí liên quan do bên thua kiện chịu.
7. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành bốn (04) bản, có giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ hai (02) bản. Các phụ lục kèm theo là phần không thể tách rời của Hợp đồng này. Hợp đồng này sẽ tự động hết hiệu lực khi hai bên hoàn thành tất cả các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN A



ĐẠI DIỆN BÊN B



HUỲNH THANH HẢI